

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/765/25

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 17 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

- "(א) (1) יושב ראש הוועדה המרכזית ייבחר על ידי הוועדה המרכזית, ולאחר היבחרו יתווסף על חברי הוועדה לפי סעיף 16 ;
- (2) יושב ראש הכנסת יציע לוועדה המרכזית לפחות שלושה מועמדים, והוועדה תבחר, ברוב של שני שלישים מחבריה, את יושב ראש הוועדה המרכזית מבין המועמדים שהוצעו ;
- (3) יושב ראש הכנסת לא יציע לוועדה המרכזית מועמד לכהונה כיושב ראש הוועדה המרכזית אלא מי שהתמלאו בו כל אלה :

(1) כשיר לתפקידי ניהול בכירים על פי קריטריונים שיקבעו חברי הוועדה ;

(2) אינו שופט עליון מכהן או בדימוס, ולא היה חבר מפלגה בשלוש השנים שקדמו למינויו." ;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "קבע נשיא בית המשפט העליון" יבוא "קבעה הוועדה המרכזית", ובמקום "ייבחרו שופטי בית המשפט העליון שופט אחר מביניהם" יבוא "יציע יושב ראש הכנסת לוועדה המרכזית מועמד אחר" ;

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "ייבחר אחד משופטי בית המשפט העליון על ידי שופטים אלה" יבוא "יביא יושב ראש הכנסת גם הצעה לבחירת מועמד", ובמקום "נשיא בית המשפט העליון קבע" יבוא "הוועדה המרכזית קבעה".

ד ב ר י ה ס ב ר

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103, התשע"ח, עמ' 714.

החוק היום קובע כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיה שופט מכהן בבית המשפט העליון שייבחר על ידי נשיא בית המשפט העליון.

מצב זה יוצר ניגודי עניינים מהותיים במקרה של ערעור על תוצאות או על הליך הבחירות. במקרים שבהם יש צורך לעתור לבג"ץ, נוצר מצב שבו עותרים נגד יושב ראש ועדת הבחירות שהוא עמית של שופטי העליון ועובד איתם באופן שוטף.

מוצע, כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ימונה לפי המלצת יושב ראש הכנסת בידי מליאת ועדת הבחירות המרכזית ובכל מקרה לא יהיה שופט עליון מכהן או בדימוס.

לא ייתכן כי עתירות על תהליך כל כך חשוב וקריטי כמו בחירות במדינה דמוקרטית יעלו בפני עמיתיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שנגד החלטותיו עותרים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/598/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)